

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3489/2533

บริษัททวิกิจประกันภัย จำกัด  
กรมสรรพากร

โจทก์  
ล.

ป.ร.ฎีกา มาตรา 65 ตี (1)

เงินส่วนลดรับและส่วนลดจ่ายเป็นเงินที่โจทก์ได้รับมาหรือจ่ายไปในกรณีที่โจทก์รับประกันภัยต่อหรือเอาประกันภัยต่อ ถ้าโจทก์รับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยไว้แล้วได้ไปเอาประกันภัยต่อกับบริษัทอื่นอีก เมื่อได้รับเบี้ยประกันภัยมาแล้วก็ต้องจ่ายให้บริษัทที่รับประกันภัยต่อ บริษัทที่รับประกันภัยต่อก็จะจ่ายเงินส่วนหนึ่งตอบแทนให้โจทก์ เรียกว่าส่วนลดรับ ในกรณีกลับกันเมื่อบริษัทอื่นรับประกันภัยไว้แล้ว ได้เอามาประกันภัยต่อกับโจทก์ เมื่อได้รับเบี้ยประกันภัยแล้ว โจทก์ก็จะจ่ายเงินตอบแทนให้แก่บริษัทนั้น ซึ่งเป็นเงินส่วนลดจ่าย ทั้งสองกรณีเห็นได้ชัดว่าเป็นเงินตอบแทนในเมื่อมีประกันภัยต่อ มิใช่เบี้ยประกันภัยที่จะนำไปคำนวณลดหรือเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยของโจทก์ในการกำหนดเงินสำรอง ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตี (1) (ข)

---

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยมีคำสั่งให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมและเสียเงินเพิ่ม ในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๑๖ และปี ๒๕๑๗ ตามแบบคำสั่งให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ๑๑๐๔/๒/๐๐๑๑๗ และที่ ๑๑๐๔/๒/๐๐๑๑๘ ลง

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๐ โดยอ้างว่า โจทก์เอาส่วนลดเบี้ยประกันอัคคีภัยและภัยทางทะเลซึ่งโจทก์ลดให้กับบริษัทซึ่งรับประกันภัยต่อ เข้าเป็นเบี้ยประกันภัยที่โจทก์ได้รับ และถือเอาส่วนลดที่โจทก์ได้รับจากบริษัทในต่างประเทศและบริษัทในประเทศ เนื่องจากการเอาประกันอัคคีภัยและภัยทางทะเลต่อมาเป็นเบี้ยประกันภัยที่โจทก์ได้รับ เป็นผลให้ยอดเงินสำรองเบี้ยประกันภัยร้อยละ ๔๐ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๖๕ ตรี (๑) สูงกว่าจำนวนที่เจ้าพนักงานประเมินคำนวณได้ ซึ่งการคิดคำนวณของโจทก์ดังกล่าวนั้นถูกต้องแล้ว โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามที่เจ้าพนักงานประเมินมีคำสั่งดังกล่าวข้างต้น โจทก์ได้อุทธรณ์การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ ๔๓๑/๒๕๒๘ และ ๔๓๒/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเลขที่ ๑๑๐๔/๒/๐๐๑๑๗ และเลขที่ ๑๑๐๔/๒/๐๐๑๑๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๐ ของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ ๔๓๑/๒๕๒๘ และเลขที่ ๔๓๒/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ที่สั่งให้โจทก์ชำระภาษีเพิ่มและเงินเพิ่ม

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า การรับประกันภัยต่อจากบริษัทอื่นนั้น โจทก์มีรายจ่ายเรียกว่า "ส่วนลดจ่าย" ส่วนการเอาประกันภัยต่อให้บริษัทอื่น โจทก์มีรายได้จากบริษัทซึ่งรับประกันภัยต่อเรียกว่า "ส่วนลดรับ" เกี่ยวกับเงินสำรองจากเบี้ยประกันภัยตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๖๕ ตรี (๑) (ข) ซึ่งให้ถือเป็นรายจ่ายเฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับในรอบระยะเวลาบัญชี หลังจากหักเบี้ยประกันภัยซึ่งเอาประกันภัยต่อออกแล้วนั้น จะนำส่วนลดรับและส่วนลดจ่ายมารวมคำนวณไม่ได้ แต่เรื่องนี้โจทก์ได้นำส่วนลดรับหักด้วยส่วนลดจ่ายเหลือจำนวนเท่าใดนำมารวมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับสุทธิ โดยโจทก์ถือว่าส่วนลดรับและส่วนลดจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของเบี้ยประกัน ทำให้เงินสำรองเบี้ยประกันที่โจทก์คำนวณสูงเกินไป การที่เจ้าพนักงานประเมินคำนวณเงินสำรองใหม่โดยไม่นำส่วนลด

รับและส่วนลดจ่ายมาคำนวณด้วยแล้วมีคำสั่งให้โจทก์เสียภาษีเพิ่มตามแบบคำสั่งให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ๑๑๐๔/๒/๐๐๑๑๗ และที่ ๑๑๐๔/๒/๐๐๑๑๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๐ รวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่าส่วนลดจ่ายคือจำนวนเงินที่โจทก์จ่ายไปในกรณีที่บริษัทอื่นเป็นผู้รับประกันภัยแล้วนำมาประกันภัยต่อกับโจทก์ ซึ่งโจทก์จะได้รับเงินเบี้ยประกันภัย และจ่ายส่วนลดให้แก่บริษัทนั้น ส่วนลดรับคือเงินที่โจทก์ได้รับในกรณีที่โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยไว้แล้วนำไปเอาประกันภัยต่อกับอีกบริษัทหนึ่ง ซึ่งโจทก์จะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทนั้น และได้รับส่วนลดจากบริษัทที่รับประกันภัยต่อทั้งส่วนลดรับและส่วนลดจ่าย โจทก์ลงรายการในบัญชีส่วนลดรับและส่วนลดจ่ายต่างหากจากบัญชีเบี้ยประกันภัย และถือเป็นรายรับรายจ่ายของโจทก์ ใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิในบัญชีงบกำไรขาดทุนของโจทก์ด้วย ทั้งได้นำส่วนลดรับมาหักจากเบี้ยประกันภัยต่อที่โจทก์จ่ายไปทำให้เบี้ยประกันภัยต่อที่โจทก์จ่ายลดน้อยลง และนำส่วนลดจ่ายมาหักออกจากเบี้ยประกันภัยต่อที่โจทก์รับมา ทำให้เบี้ยประกันภัยต่อที่รับมามีจำนวนลดลง สำหรับตัวเลขในการคำนวณตามฟ้องเป็นตัวเลขที่ถูกต้องแล้วคู่ความไม่ติดใจสับสน ขอสั่งศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายว่า ส่วนลดจ่ายและส่วนลดรับในการรับประกันภัยต่อการเอาประกันภัยต่อจะนำมาคำนวณลดและเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยของโจทก์ก่อนนำมาคำนวณเงินสำรองตามกฎหมายได้หรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่า เงินส่วนลดจ่ายและ ส่วนลดรับในการที่โจทก์รับประกันภัยต่อและเอาประกันภัยต่อ นำมาคำนวณลดและ เพิ่มจากเบี้ยประกันภัยของโจทก์ก่อนนำมาคำนวณเงินสำรองได้หรือไม่ เห็นว่า เงิน จำนวนนี้มีใช่เป็นเงินเบี้ยประกันภัยโดยตรงที่โจทก์ผู้รับประกันภัยได้รับจากผู้เอา ประกันภัยได้รับจากผู้เอาประกันภัย แต่เป็นเงินที่โจทก์ได้รับมาหรือจ่ายไปในกรณีที่ โจทก์เอาหรือรับประกันภัยต่อ ถ้าโจทก์รับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยไว้แล้วได้ เอาไปประกันภัยต่อกับบริษัทอื่นอีก เมื่อได้รับเบี้ยประกันภัยมาแล้วก็ต้องจ่ายให้ บริษัทที่รับประกันภัยต่อ บริษัทที่รับประกันภัยต่อก็จะจ่ายเงินส่วนหนึ่งตอบแทนให้ โจทก์ ซึ่งเป็นเงินส่วนลดรับในกรณีกลับกัน เมื่อบริษัทอื่นรับประกันภัยไว้แล้ว บริษัท ดังกล่าวได้เอามาประกันภัยต่อกับโจทก์เมื่อได้รับเบี้ยประกันภัยแล้ว โจทก์ก็จะจ่าย เงินตอบแทนให้แก่บริษัทนั้น ซึ่งเป็นเงินส่วนลดจ่ายทั้งสองกรณีนี้เห็นได้ชัดว่าเงิน ส่วนลดรับและส่วนลดจ่าย เป็นเงินตอบแทนในเมื่อมีประกันภัยต่อ ถึงแม้จะถือว่าเอา มาจากเบี้ยประกันภัย แต่กลับเอามาจ่ายให้แก่กันเป็นเงินตอบแทน จึงไม่เป็นเบี้ย ประกันภัยอย่างที่โจทก์ฎีกา การที่โจทก์นำเงินส่วนลดรับและส่วนลดจ่ายเป็นรายรับ รายจ่ายเพื่อคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ก็เป็นวิธีการเพื่อจะได้ทราบถึงเงิน สุทธิของโจทก์ในการคำนวณภาษี ไม่ทำให้เงินส่วนลดรับและส่วนลดจ่ายกลับเป็น เบี้ยประกันภัยที่จะนำไปคำนวณลดหรือเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยของโจทก์ในการ กำหนดเงินสำรองตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๖๕ ตี (๑) (ข) ศาลอุทธรณ์พิพากษา ขอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-เดชา สุวรรณโณ-ตัน เวทไว)

ศาลแพ่ง - นายกำธร โพธิ์สุวัฒนากุล

ศาลอุทธรณ์ - นายวิฑูรย์ สุทธิประภา

## แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

## แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๓. ต้น

## หมายเหตุ